

■ 국가연구개발혁신법 시행령 [별표 5의2] <신설 2026. 8. 18.>

연구보안 전담기관에 대한 행정처분의 세부기준(제48조의2제4항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다. 다만, 가중하는 경우에도 그 업무정지 기간은 6개월을 넘을 수 없다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분차수(나목에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 처분권자는 위반행위의 동기·내용 및 위반 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 행정처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 지정취소(법 제21조의2제4항제1호에 해당하는 경우는 제외한다)인 경우에는 3개월 이상 6개월 이하의 업무정지로 감경할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 그 업무정지 기간은 6개월을 넘을 수 없다.

1) 가중 사유

- 가) 위반행위가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우
- 나) 위반행위로 인하여 국가연구개발사업의 연구보안 관리에 중대한 지장을 초래하였거나 초래할 우려가 크다고 인정되는 경우

2) 감경 사유

- 가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 나) 위반행위자가 국가연구개발사업의 연구보안에 기여한 바가 크다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제21조의2 제4항제1호	지정취소		
나. 제48조의2제1항 각 호에 따른 지정 기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제21조의2 제4항제2호	경고	업무정지 3개월	지정취소
다. 법이나 다른 법령을 위반하여 연구보안 전담기관으로서의 업무를 수행하는 것이 부적절하다고 인정되는 경우	법 제21조의2 제4항제3호	경고	업무정지 3개월	지정취소